

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1470/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวิชัย มีศิริ

จำเลย

นายวิชัย มีศิริ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 343,83 ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 5 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 343 วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
88,86)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 3
แผ่นที่ 3,69)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ยังไม่มีเหตุสมควรให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ยังไม่มีเหตุสมควรให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างนี้ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>